

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 575/2530

นางสวีน ชูฟ้า กับพวก

โจทก์

นายฉาย ฮวบแซมฯ

จำเลย

นายฉาย ฮวบแซมฯ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 แกลงคัดค้าน (อันดับ 249,244)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้พิพากษาว่า ห้ามจำเลยคัดค้านการ
รังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ 17364 ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ของโจทก์ทั้งห้าในการซื้อรังวัดแบ่งแยกที่ดินของโจทก์ในวันที่ 1
สิงหาคม 2523 ว่าเป็นการถูกต้องและให้บังคับจำเลยยื่นคำขอถอนคำคัดค้านแนว
เขตที่ดินข้างเคียงลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2523 เสีย หากจำเลยไม่ยื่นถอนคำ
คัดค้านดังกล่าว ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาถอนคำคัดค้านของจำเลย
กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 4 เป็นเงิน 60,000 บาท และค่าเสียหาย
คิดเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบสองต่อปีในต้นเงิน 600,000 บาท นับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอนคำคัดค้านและชำระหนี้ตามฟ้องแก่โจทก์ครบถ้วน
จำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าการออกโฉนดที่ดินเลขที่ 17364 ตำบลคลองราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่ถูกต้องให้ทำการรังวัดรูปแผนที่หลังโฉนด

ใหม่ โดยให้จำนวนเนื้อที่ที่ถูกหักเป็นถนนรวมอยู่ในที่ดินเป็นจำนวน 40 ไร่ ที่โจทก์
ได้มาตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 1194-1195/2504 ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 อุทธรณ์ (อันดับ 166,168)

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยถึงแก่กรรม นางฟักฮวบแช่ม ขอ
เข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยไปถอนคำคัดค้านการรังวัดแบ่งแยกโฉนด
ที่ดินเลขที่ 17364 ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ หากจำเลยไม่จัดการก็
ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่
โจทก์ร้อยละสิบสองต่อปีในต้นเงิน 600,000 บาท นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2524 ไป
จนกว่าจำเลยจะไปถอนคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการและให้
ยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 239,238)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 6 ปีครึ่งมาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 6 ปีครึ่งมาวางให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาล

ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>